МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2020 оны 03 дугаар сарын 10 №3/06 Улаанбаатар хот

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН КОМАНДЛАГЧ, БРИГАДЫН ГЕНЕРАЛ С.БААТАРЖАВ ТАНАА

Комисст хандаж Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн ...-р хороо, Хилчин хотхоны ... тоотод оршин суугч ... гаргасан гомдолдоо “Цагдаагийн ерөнхий газрын эрх бүхий албан тушаалтнууд Цагдаагийн ар гэрийн холбооны тэргүүнээр дамжуулан дарамт шахалт үзүүлж байгаа” талаар дурджээ.

Гомдлыг судлахад “Бавгар” ХХК 2015 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдөр “Хууль сахиулагч-1” хотхоныг барихаар Цагдаагийн ерөнхий газартай гэрээ байгуулсан боловч Цагдаагийн ерөнхий газар гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй, улмаар тус компанийн захирал ...-д дарамт шахалт үзүүлж, хууль зөрчсөн байж болзошгүй байх бөгөөд цагдаагийн холбогдох албан тушаалтнуудыг Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэс шалгаж байна.

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт “хүн бүр эрх чөлөөтэй, халдашгүй дархан байх эрхтэй”, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалтад “Халдашгүй, чөлөөтэй байх байх эрхтэй. ... нэр төрийг нь доромжилж болохгүй” гэж тус тус заажээ.

Мөн Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх хэсэгт “Цагдаагийн алба хаагчид Төрийн албаны тухай хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Авлигын эсрэг хуулиар хориглосон үйл ажиллагаанаас гадна дараах зүйлийг хориглоно” гэсэд тус хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1.1 дэх хэсэгт “хүний эрх, эрх чөлөөнд хууль бусаар халдах”, 69.1.2 дахь хэсэгт “албан тушаал, байгууллагын нэрээр бусдыг эрхшээлдээ оруулах, дарамтлах”-ыг хориглохоор тус тус хуульчилсан байна.

Цагдаагийн байгууллага нь үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээ, конвенцод заасан хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, аливаа хэлбэрээр ялгаварлан гадуурхахгүй, ил тод, нээлттэй байх, олон нийтийн итгэл хүлээж, дэмжлэг авах, нэгдмэл төвлөрсөн удирдлагатай байх зарчмыг баримтлан ажиллах учиртай.

Гэвч Цагдаагийн алба хаагч болон эрх бүхий албан тушаалтнууд албаны эрх мэдлээ урвуулан хувийн эрх ашигт ашиглах, хэн нэгэнд давуу байдал бий болгох, танил талдаа үйлчлэх, бусдад дарамт шахалт үзүүлэх, бусдыг эрхшээлдээ байлгах, хүний эрхийг ноцтойгоор зөрчих, ашиг сонирхлын зөрчил гаргах зэрэг хууль бус үйлдлийг удаа дараа гаргасаар байна.

Иймд Цагдаагийн байгууллага нь цаашид хүний эрхийг хангах, хамгаалах, хүндэтгэх

үүргээ чандлан сахих, энэ талаар цагдаагийн байгууллагын нийт бие бүрэлдэхүүнд үүрэг чиглэл өгч хүний эрхийн зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох үйл ажиллагааг идэвхтэй, үр дүнтэй явуулах нь зүйтэй байх тул 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр баталсан Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу энэхүү Зөвөлмжийг хүргүүлэв.

Шинэчлэн найруулсан Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасны дагуу холбогдох арга хэмжээ авч, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор манайд хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчдад.

ГИШҮҮН П.ОЮУНЧИМЭГ